

1500919-17.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... data dos fatos estava praticando o crime de trafico de drogas. Atualmente está trabalhando como motorista. No local dos fatos, o réu tinha em depósito o entorpecente (maconha e crack), tesoura, plástico filme, balança de precisão e demais apetrechos. Na época, morava no local dos fatos com sua esposa e filhos. Estava praticando o tráfico de drogas havia uma semana. Também ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracetuba1cr@tjstj.jus.br

1500919-17.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500919-17.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

ANDERSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narra a denúncia, em 22 de junho de 2021, por volta de 21h30, na residência situada na Rua José Blaya Mendes nº 845, no Bairro Jardim Esplanada, nesta cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tinha em depósito, para comercialização ilícita: a) 994,52 g de maconha, conforme laudo de constatação prévia de fls. 13 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 133/135, droga que estava distribuída em duas porções; b) 22,51 g de cocaína, conforme laudo de constatação prévia de fls. 14 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 130/132, droga que estava distribuída em cento e quatro porções acondicionadas em material plástico.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante.

A decisão de fls. 49/53 converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Posteriormente, através do Habeas Corpus nº 2143793-31.2021.8.26.000 foi concedida a liberdade provisória ao acusado.

O réu foi notificado (fls. 197) e apresentou defesa prévia (fls. 203/204).

A denúncia foi recebida e o réu foi citado e intimado para audiência de instrução, oportunidade em que foi ouvida uma testemunha, arrolada em comum (fls. 262). Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 261).

Ao final da instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa também apresentou alegações finais orais e requereu a fixação das penas no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante genérica da confissão, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo (2/3), bem como fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Verifica-se que a materialidade dos delito de tráfico de drogas está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), bem como pelos laudos de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 13 - 994,52 gramas de maconha e fls. 14 - 22,51 gramas de cocaína) e pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 133/135 e 130/132).

A autoria também está demonstrada.

A testemunha Jonathan Pires, policial militar, ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, relatou que, na data dos fatos, ao adentrar a rua José Blaya Mendes, visualizou um indivíduo que, ao avistar a viatura policial, entrou em um imóvel. Os policiais militares, então, foram ao encalço dele e o abordaram no corredor do imóvel. Tal indivíduo era a testemunha Marcelo. No referido corredor também estava o réu Anderson. Realizada a revista no réu, nada de ilícito foi encontrado. Sobre uma mesa existente no quintal da residência foi localizado entorpecente. Indagado, o indivíduo de nome Marcelo relatou aos policiais militares que havia ido até o local comprar drogas com o acusado Anderson. No local também foram localizados aparatos destinados ao comércio de entorpecente, tais como papel filme, balança de precisão, tesoura e faca, tijolos de maconha e porções de crack. Indagado, o réu confessou o comércio de entorpecente, relatando que estava praticando a venda de droga havia quatro meses. O réu contou aos policiais militares que havia pago R\$ 1.300,00 pelo entorpecente de Wesley Apolinário, indivíduo conhecido como "Maradona". Contou também que iria fracionar a droga para revender, lucrando em torno de R\$ 2.000,00. Não conhecia Marcelo e Anderson. O bairro onde os fatos ocorreram é conhecido pela venda entorpecente. Em poder de Marcelo foi localizada a quantia de R\$ 94,00. Não se recorda se foi localizado dinheiro com o acusado. Em juízo, o réu ANDERSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA confessou que na data dos fatos estava praticando o crime de tráfico de drogas. Atualmente está trabalhando como motorista. No local dos fatos, o réu tinha em depósito o entorpecente (maconha e crack), tesoura, plástico filme, balança de precisão e demais apetrechos. Na época, morava no local dos fatos com sua esposa e filhos. Estava praticando o tráfico de drogas havia uma semana. Também foi apreendida pelos policiais militares a quantia de R\$ 165,00, proveniente da venda de drogas. Não conhecia os policiais militares. Desse modo, diante da confissão do acusado, bem como pelo teor do depoimento da testemunha, restou demonstrado que o réu praticou o crime descrito na denúncia. Assim, não resta dúvida de que o réu praticou o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Resta dosar as penas.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, em razão da variedade e da grande quantidade de droga de alto poder destrutivo (994,52 gramas de maconha, distribuídos em duas porções grandes, e 22,51 de crack, distribuídos em cento e quatro porções), que poderia atingir e causar males para muitas pessoas, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante genérica da confissão, motivo pelo qual diminuo a pena para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, observo que nada há para ser considerado.

Não pode incidir a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que ficou demonstrado que o réu estava se dedicando ao crime. Isto porque, conforme relatado pelo policial militar, no momento da abordagem o réu afirmou que estava praticando o comércio de entorpecente havia quatro meses. Além disso, a variedade e a grande quantidade de droga (994,52 gramas de maconha, distribuídas em duas porções grandes, e 22,51 de crack, distribuídas em cento e quatro porções), bem como a apreensão de apetrechos destinados ao tráfico (balança de precisão, rolos de plástico filme e tesoura) demonstram que o acusado vinha se dedicando ao nefasto crime de tráfico de entorpecentes.

Portanto, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial será o fechado, pois o crime envolveu grande quantidade e variedade de drogas (994,52 gramas de maconha, distribuídas em duas porções grandes, e 22,51 de crack, distribuídas em cento e quatro porções). Desse modo, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, impõe-se o regime inicial fechado, salientando-se, ainda, que se trata de crime equiparado a hediondo.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, haja vista o montante da pena, superior a quatro anos. Ademais, a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas (quantidade expressiva de drogas), não recomenda a substituição da pena corporal.

Detração penal é matéria que deve ser analisada pelo Juízo das Execuções, pois necessita de análise dos requisitos subjetivos para eventual progressão de regime prisional. Além disso, o réu permaneceu preso provisoriamente por cerca de m mês, lapso temporal insuficiente para progressão de regime prisional.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a ação penal para condenar ANDERSON DA CONCEIÇÃO DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal, por infração ao artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06;

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, já está em liberdade provisória. Decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido (R\$ 165,00), pois decorrente de tráfico de drogas.

O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade processual.

P. R. I. C.

Araçatuba, 19 de maio de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA